

O LIMITE DE DEDUÇÃO COM DESPESAS DE EDUCAÇÃO NO IRPF:

**uma análise jurídica e empírica
sobre sua constitucionalidade**

**Tiago Fleury Roller
Marcos Aurélio Pereira Valadão**



6 ANÁLISE EMPÍRICA – DESPESAS E DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO – DIRPF 2017 – DADOS DO DW IRPF

Conforme verificou-se, as deduções do IRPF têm grande importância na vida dos contribuintes, na medida em que permitem que a renda necessária a alguns tipos de gastos não seja tributada, preservando, em tese, o mínimo existencial em relação a alguns direitos. Esse mínimo, lembre-se, remete às condições básicas de existência do indivíduo, em alinhamento com a dignidade da pessoa humana, aplicando-se em especial aos mais necessitados.

Foi vista também a importância de haver limitações nas deduções, no sentido que a ausência destas pode causar certa regressividade no imposto, com eventual diminuição dos impostos de contribuintes com maiores rendas.

Nota-se, no entanto, que os limites devem guardar correlação, mesmo que de forma geral, com a realidade dos gastos necessários à obtenção do mínimo existencial. No âmbito da educação não é diferente: o Estado, dentro de suas possibilidades, deve se utilizar dos mais variados dados empíricos para se chegar a um valor de limite de dedução que se aproxime do mínimo necessário educacional.

Desta forma, o presente capítulo pretende realizar uma análise empírica dos dados das Declarações do IRPF 2017, ano-calendário 2016, em especial as despesas de instrução informadas pelos declarantes. Os dados foram obtidos no Sistema *DatawareHouse* da Receita Federal do Brasil – *DW IRPF RFB*, sistema que compila os dados das declarações enviadas pelos contribuintes, inclusive as despesas declaradas. Há de ressaltar, no entanto, que os dados são brutos, isto é, fornecidos pelos próprios contribuintes nas declarações, de forma agregada e não violam o sigilo fiscal.

No tópico 6.1 serão mostrados os critérios utilizados na obtenção dos dados. No tópico 6.2, será feita uma ampla análise

descritiva dessas despesas educacionais declaradas pelos contribuintes, de forma a poder se traçar alguns retratos importantes desse gasto no país, bem como das deduções efetuadas com educação.

Em complementação, o tópico 6.3 pretende comparar o limite individual atual de R\$ 3.561,50, previsto na legislação do IRPF, com os gastos médios dos declarantes com educação. Por fim o tópico 6.4 traz os resultados e conclusões da análise empírica, com o objetivo de analisar a existência de defasagem ou não do limite atual de dedução com instrução.

6.1 Metodologia dos dados

O universo inicial do estudo foram todas as Declarações do IRPF 2017, referentes ao ano-calendário 2016, recebidas pela RFB até abril de 2019, armazenadas no sistema *DatawareHouse* da Receita Federal do Brasil – *DW IRPF RFB*, e que tiveram dados com despesa de educação declarados.¹³⁶ Ou seja, pretendeu-se avaliar os gastos declarados com educação que foram realizados no ano de 2016.

Como se tratam de dados fornecidos pelos declarantes, há de fazer a ressalva de que poderiam haver algumas distorções nas informações sobre despesas de educação contidas nas declarações. Em especial nas declarações de contribuintes com faixa de renda isenta no IRPF 2017, isto é, com rendimentos tributáveis anuais de até R\$ 22.847,76, foram verificadas distorções significantes nas despesas declaradas, de forma que foi necessária excluir essa classe de declarantes do presente estudo. Em relação aos demais contribuintes, no entanto, tal situação não impactou no estudo, tendo em vista que foram criados filtros na base de dados, de modo a se excluir declarações com valores extremos – gastos com educação acima de R\$ 1 milhão, e despesas com

136 Também consolidados e disponíveis no relatório da Receita Federal relativo ao ano calendário de 2017, ver em: BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Grandes números IRPF – ano calendário 2016, exercício 2017*. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/estudo-gn-irpf-ac-2016.pdf>>. Publicação: dez. 2017. Acesso em: 26 maio 2019.

educação desproporcionais em relação a renda de cada declarante – superiores a 50% do total da renda declarada.

Acrescente-se ainda, que devido ao foco deste estudo ser as despesas de educação e sua comparação com o montante deduzido, optou-se por restringir a análise às declarações elaboradas pelo modelo de formulário completo, isto é, sujeito às deduções da base de cálculo.

Assim, a população inicial de declarantes que informaram gastos com educação no IRPF 2017 era de 4.919.804. Destes, foram excluídos 1.140.222, entre os isentos e/ou que optaram pelo modelo simplificado.

O escopo final do estudo foram, portanto, 3.779.582 declarantes que tiveram despesas de educação declaradas no IRPF 2017, rendimentos tributáveis anuais acima de R\$ 22.847,76 e optaram pelo modelo completo de declaração.

As análises a seguir foram feitas observando o total de despesas com educação declaradas, o gasto médio, o total de deduções com educação e a dedução média. As despesas analisadas já estão líquidas da parcela não dedutível, excluindo o valor reembolsado quando existente.

Faz-se a ressalva que as médias obtidas não foram avaliadas sob o aspecto da significância estatística, isto é, não houve verificação científica se esse dado da média seja representativo estatisticamente, levando em consideração a variação dos dados. No entanto, este aspecto não invalida a análise, considerando o grande universo de declarantes analisados, bem como os filtros utilizados para excluir dados extremos. Conclui-se que as médias obtidas são uma boa referência para a comparação entre gastos e deduções com educação.

6.2 Despesas e deduções com educação da DIRPF 2017 – análise descritiva

Inicia-se a análise com um resumo geral da quantidade de declarações, total de despesas com educação, despesa média, total de deduções com educação e deduções médias, para os

declarantes do IRPF 2017 que tiveram gastos com educação, rendimentos tributáveis acima do limite de isenção e optaram pelo modelo completo. A tabela 14 traz os resultados:

Tabela 14 – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

Os 3.779.582 declarantes analisados tiveram mais de R\$ 38 bilhões de despesas com educação declaradas, o que acarretou em um gasto médio anual de cerca de R\$ 10 mil por declaração. Por outro lado, o total deduzido com essas despesas foi de R\$ 18,6 bilhões, o que traz uma dedução média de quase R\$ 5 mil.

Essa primeira análise mostra que a média geral de gastos com educação dos declarantes estudados é aproximadamente o dobro da dedução média. No entanto, é necessário analisarmos de forma mais detalhada, levando em consideração outras variáveis, conforme se segue. A tabela 15 mostra a seguir o detalhamento das despesas e deduções com educação de acordo com o gênero do declarante:

Tabela 15 – Por gênero – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Sexo do Declarante	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
Não informado	441	4.225.020	9.581	2.523.966	5.723
Masculino	2.347.331	24.626.765.923	10.491	12.190.582.335	5.193
Feminino	1.431.810	13.606.883.742	9.503	6.462.456.961	4.513
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

Analizando na Tabela 15 o gênero dos declarantes, percebe-se que 62% dos declarantes com despesas de instrução informada são do sexo masculino. A despesa média anual dos homens foi de R\$ 10,5 mil e das mulheres R\$ 9,5 mil. Já as deduções de homens e mulheres totalizaram em média, respectivamente, R\$ 5,2 mil e R\$ 4,5 mil.

Tabela 16 – Por faixa etária – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Faixa etária	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
Até 18 anos	1.029	10.495.419	10.200	3.722.503	3.618
19 a 30 anos	142.188	922.074.182	6.485	536.678.010	3.774
31 a 40 anos	1.009.488	8.101.007.924	8.025	4.649.518.521	4.606
41 a 50 anos	1.384.872	15.119.097.038	10.917	7.261.835.448	5.244
51 a 60 anos	932.156	10.953.878.807	11.751	4.707.471.525	5.050
61 a 70 anos	264.447	2.711.306.621	10.253	1.291.541.049	4.884
71 a 80 anos	38.207	354.601.001	9.281	173.793.954	4.549
Mais de 80 anos	7.195	65.413.692	9.092	31.002.251	4.309
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

É possível verificar pela Tabela 16 que a idade do declarante influencia na média de gastos com educação. Declarantes mais jovens, de 19 a 40 anos, tendem a ter menos despesas com educação que os de idade maior que 40 anos. A faixa etária de 51 a 60 anos apresentou a maior despesa média, de R\$ 11,8 mil. Em relação às deduções médias, com exceção dos declarantes até 30 anos, que provavelmente tem menos dependentes e tiveram menos deduções, as médias não tiveram grandes variações, oscilando entre R\$ 4,5 mil a R\$ 5 mil.

Tabela 17 – Por faixa de base de cálculo anual – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Faixa de base de cálculo anual	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
R\$ 22.847,77 a R\$ 33.919,80	890.946	6.138.643.517	6.890	3.939.974.053	4.422
R\$ 33.919,81 a R\$ 45.012,60	594.106	4.654.788.138	7.835	2.772.468.218	4.667
R\$ 45.012,61 a R\$ 55.976,16	410.500	3.486.974.027	8.494	2.011.178.125	4.899
Acima de R\$ 55.976,16	1.884.030	23.957.469.002	12.716	9.931.942.865	5.272
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

A Tabela 17 evidencia que quanto maior a faixa de base de cálculo do declarante, maior a média de gastos com educação. A despesa média variou de R\$ 6,9 mil, na faixa de base de cálculo de R\$ 22.847,77 a R\$ 33.919,80, até R\$ 12,7 mil na faixa acima de R\$ 55.976,16. Além disso, a maioria dos declarantes fazem parte dessa última faixa, cerca de 50% do total.

A correlação entre aumento da renda e despesa com educação parece óbvia. No entanto, a análise da tabela anterior é incompleta, no sentido que a última faixa de base de cálculo da tabela do IRPF é muito ampla, possui declarantes com rendas muito diferentes, e que provavelmente teriam um gasto médio bem diferentes. Assim, é necessária uma análise com mais faixas de rendas, para ampliar o detalhe dessa variação. É o que a Tabela 18 nos mostra a seguir:

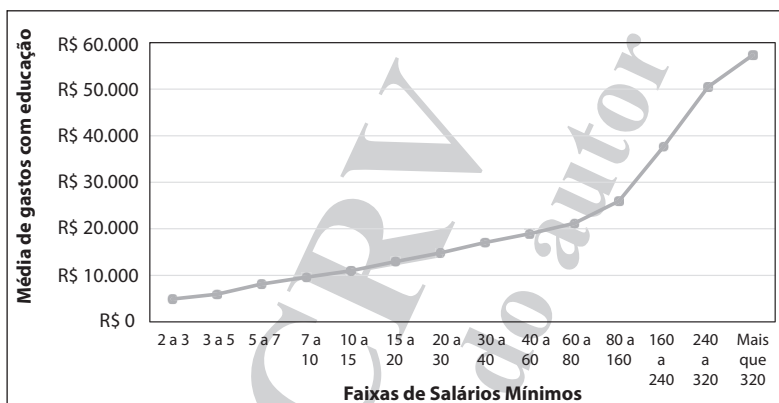
**Tabela 18 – Por faixa de rendimentos tributáveis (em
salários mínimos) – Despesas e deduções com educação
no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo
e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76**

Salário Mínimo Mensal	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
2 a 3 SM	24.303	119.755.344	4.928	72.298.460	2.975
3 a 5 SM	849.206	5.061.521.044	5.960	3.224.357.819	3.797
5 a 7 SM	777.594	6.342.116.764	8.156	3.790.093.179	4.874
7 a 10 SM	637.607	6.128.684.092	9.612	3.424.662.091	5.371
10 a 15 SM	587.234	6.460.336.968	11.001	3.111.914.687	5.299
15 a 20 SM	314.545	4.074.127.688	12.952	1.717.949.079	5.462
20 a 30 SM	299.700	4.444.864.731	14.831	1.662.681.854	5.548
30 a 40 SM	135.537	2.309.716.866	17.041	763.760.452	5.635
40 a 60 SM	92.311	1.748.330.647	18.940	529.615.471	5.737
60 a 80 SM	32.082	679.322.952	21.175	185.021.912	5.767
80 a 160 SM	24.079	625.401.487	25.973	140.668.462	5.842
160 a 240 SM	2.975	112.099.928	37.681	17.692.901	5.947
240 a 320 SM	950	47.973.762	50.499	5.951.296	6.265
Mais que 320 SM	1.459	83.622.410	57.315	8.895.598	6.097
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

A análise por faixa de rendimentos tributáveis em salário mínimos mensais – SM confirma a forte correlação positiva que há entre o gasto médio anual com educação e a renda do declarante. A variação foi de R\$ 4,9 mil, para os contribuintes que ganham de 2 a 3 SM, até R\$ 57,3 mil, para aqueles com rendimento mensal maior que 320 SM. O aumento se torna mais intenso a partir das faixas de renda de mais de 160 SM. A figura a seguir ilustra a situação:

Figura 2 – Variação da despesa média anual com educação por faixa de renda em salários mínimos



Fonte: Elaboração dos Autores.

É possível verificar um crescimento quase que linear da média de gastos com educação em função das faixas de renda em salários mínimos. Essa linearidade segue até a faixa de renda de 160 a 240 salários mínimos, quando o crescimento do gasto médio aumenta bastante, chegando a mais de R\$ 37 mil. Na faixa seguinte, chega à média de mais de R\$ 50 mil. Pressupõe-se com isso, que a partir dessas faixas de rendas mais elevadas há um novo padrão de gastos com educação, possivelmente em instituições de ensino com custo bem mais elevado.

Acrescente-se que as deduções médias, com exceção nas faixas salariais mais baixas, não tiveram grandes variações. No entanto, nota-se também um crescimento com o aumento das faixas de renda dos declarantes, o que mostra que essa variável pode ser um bom indicativo para a comparação entre o gasto médio e as deduções médias.

Em prosseguimento, serão analisadas as despesas com instrução levando em consideração as localidades de residência dos declarantes, isto é, por região, unidade da federação e capital.

Tabela 19 – Por região – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Região do Brasil	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
Centro-Oeste	399.429	4.097.780.645	10.259	2.134.113.599	5.343
Nordeste	693.466	6.128.273.977	8.837	3.324.378.674	4.794
Norte	269.129	2.366.551.416	8.793	1.466.913.505	5.451
Sudeste	1.868.446	20.626.857.355	11.040	9.219.883.370	4.935
Sul	545.484	4.945.149.007	9.066	2.491.658.325	4.568
Exterior	3.628	73.262.285	20.194	18.615.789	5.131
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

A Tabela 19 mostra que os declarantes das regiões Nordeste, Norte e Sul possuem média de despesas com educação próximas, de cerca de R\$ 9 mil. A região Centro-oeste totalizou R\$ 10,3 mil e a Sudeste foi a região com maior média de gastos, de R\$ 11 mil por declarante. Nota-se ainda, que os declarantes residentes fora do Brasil, que são poucos em quantidade, possuem média de gastos educacionais declarados bem elevada, de mais de R\$ 20 mil.

Outro aspecto interessante observado da Tabela 19 é que a região Norte, em que pese ter a média mais baixa de gastos com educação, é a que tem a maior média de deduções com educação. Uma possível explicação para esse fato é que como a dedução do IRPF é limitada a R\$ 3.561,50 de forma individual, famílias com maiores quantidades de dependentes tendem a ter mais deduções com educação, pois os limites são somados. Faz sentido se observamos que a região Norte possui a maior taxa de fecundidade do Brasil, de 2,47 filhos em 2010, segundo divulgação oficial do IBGE.¹³⁷

137 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico 2010. *Nupcialidade, Fecundidade e Migração. Resultados da Amostra*. Rio de Janeiro. Publicação: 2010. p. 75. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/98/cd_2010_nupcialidade_fecundidade_migracao_amostra.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2019.

Tabela 20 – Por UF – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

UF	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
Acre	12.007	101.361.841	8.442	59.003.359	4.914
Alagoas	38.507	308.381.434	8.008	183.694.345	4.770
Amapá	24.822	226.007.517	9.105	156.040.974	6.286
Amazonas	57.151	544.741.090	9.532	308.831.657	5.404
Bahia	197.915	1.794.923.593	9.069	960.325.426	4.852
Ceará	105.621	950.227.417	8.997	499.008.631	4.725
Distrito Federal	162.464	2.052.199.552	12.632	908.495.837	5.592
Espírito Santo	68.691	696.349.966	10.137	338.322.601	4.925
Goiás	132.438	1.144.069.753	8.639	701.584.470	5.297
Maranhão	69.649	651.583.462	9.355	375.421.904	5.390
Mato Grosso	57.465	492.223.926	8.566	291.667.256	5.076
Mato Grosso do Sul	47.062	409.287.415	8.697	232.366.035	4.937
Minas Gerais	328.088	3.129.561.357	9.539	1.624.386.148	4.951
Pará	118.528	1.034.029.548	8.724	673.853.229	5.685
Paraíba	41.880	339.561.601	8.108	191.515.599	4.573
Paraná	195.764	1.857.006.857	9.486	908.231.391	4.639
Pernambuco	118.414	1.038.684.307	8.772	536.490.561	4.531
Piauí	38.729	349.643.173	9.028	193.096.707	4.986
Rio de Janeiro	419.663	4.698.075.765	11.195	2.043.255.738	4.869
Rio Grande do Norte	45.795	359.784.713	7.856	204.964.827	4.476
Rio Grande do Sul	218.012	1.967.661.411	9.025	991.651.403	4.549
Rondônia	23.987	191.551.979	7.986	107.905.020	4.498
Roraima	8.466	62.901.604	7.430	40.431.429	4.776
Santa Catarina	131.708	1.120.480.739	8.507	591.775.530	4.493
São Paulo	1.052.004	12.102.870.267	11.505	5.213.918.882	4.956
Sergipe	36.956	335.484.276	9.078	179.860.674	4.867
Tocantins	24.168	205.957.838	8.522	120.847.837	5.000
Exterior	3.628	73.262.285	20.194	18.615.789	5.131
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

Já em relação às Unidades da Federação, o maior gasto médio com educação foi verificado no Distrito Federal, com R\$ 12,6 mil por ano, conforme mostra a Tabela 20. Em seguida

aparece o estado de São Paulo, com média de R\$ 11,5 mil e Rio de Janeiro, com R\$ 11,2 mil. A média de despesa mais baixa foi a do estado de Roraima, com R\$ 7,4 mil no ano.

A tabela 21 traz o detalhamento dos gastos e deduções por capitais do Brasil:

Tabela 21 – Por Capital – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Capital	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
Aracaju - SE	23.804	254.425.864	10.688	119.959.008	5.039
Belém - PA	47.941	480.383.140	10.020	272.892.359	5.692
Belo Horizonte - MG	82.035	972.557.770	11.855	397.924.310	4.851
Boa Vista - RR	7.870	59.710.274	7.587	38.110.187	4.842
Brasília - DF	162.464	2.052.199.552	12.632	908.495.837	5.592
Campo Grande - MS	24.471	234.672.170	9.590	121.898.282	4.981
Cuiabá - MT	22.959	228.499.371	9.952	119.623.681	5.210
Curitiba - PR	71.037	847.627.460	11.932	343.236.764	4.832
Florianópolis - SC	18.350	208.510.579	11.363	84.388.818	4.599
Fortaleza - CE	64.262	672.673.164	10.468	315.732.088	4.913
Goiânia - GO	49.705	499.642.643	10.052	259.937.200	5.230
João Pessoa - PB	20.793	195.593.742	9.407	98.678.749	4.746
Macapá - AP	19.469	181.348.428	9.315	121.328.105	6.232
Maceió - AL	24.821	221.399.007	8.920	121.039.170	4.876
Manaus - AM	50.592	502.381.064	9.930	280.033.223	5.535
Natal - RN	20.870	193.004.204	9.248	95.538.549	4.578
Palmas - TO	10.591	100.614.705	9.500	55.200.547	5.212
Porto Alegre - RS	54.360	662.262.128	12.183	252.072.866	4.637
Porto Velho - RO	13.600	119.540.006	8.790	65.845.341	4.842
Recife - PE	47.369	547.756.234	11.564	226.126.271	4.774
Rio Branco - AC	8.971	80.215.950	8.942	44.257.632	4.933
Rio de Janeiro - RJ	214.529	2.808.725.592	13.093	1.033.230.377	4.816
Salvador - BA	82.382	917.095.936	11.132	406.118.900	4.930
São Luís - MA	34.079	383.526.671	11.254	197.147.557	5.785
São Paulo - SP	352.854	5.060.080.150	14.340	1.751.652.860	4.964
Teresina - PI	23.565	248.460.640	10.544	123.386.407	5.236
Vitória - ES	14.840	211.106.419	14.225	71.052.696	4.788
Total	1.568.583	18.944.012.862	12.077	7.924.907.782	5.052

Fonte: Elaboração dos Autores.

No caso das capitais, a Tabela 21 evidencia a variação que existe em relação às despesas médias com educação. São Paulo e Vitória possuem as maiores despesas médias com educação por declarante, totalizando R\$ 14,3 mil. Já a capital de Roraima, Boa Vista, seguiu a mesma tendência em relação ao estado: menor gasto médio, com cerca de R\$ 7,6 mil.

Até aqui é possível perceber que o gasto médio com educação por declarante tem variado por diversos fatores: gênero, idade, renda e local de residência, por exemplo. Por outro lado, as deduções médias por declarante não têm apresentado muita variação, ficando sempre próximas de R\$ 5 mil a R\$ 6 mil. Isso ocorre devido ao limite de dedução. As deduções com despesas de instrução vão sempre ser no máximo R\$ 3.561,50 por declarante, dependente ou alimentando. Ou seja, o único fator que pode fazer com que um contribuinte tenha uma dedução acima deste valor é a quantidade de dependentes / alimentados.

Portanto, para uma análise comparativa mais precisa entre o gasto e a dedução média, é fundamental envolver a variável quantidade de dependentes e/ou alimentandos com despesa de instrução declarada. É o que apresenta a Tabela 22 a seguir:

Tabela 22 – Por Quantidade de dependentes ou alimentados com despesa de educação – Despesas e deduções com educação no IRPF 2017 – Declarantes do modelo completo e base de cálculo maior que R\$ 22.847,76

Quantidade de dependentes ou alimentandos com gasto educacional	Qtde. Declarantes	Total de despesas com educação (R\$)	Média de despesa por declaração (R\$)	Total de deduções com educação (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)
0	688.776	3.508.036.873	5.093	2.039.658.590	2.961
1	1.701.588	13.822.650.303	8.123	6.504.486.899	3.823
2	956.034	13.324.763.666	13.938	6.207.400.578	6.493
3 ou 4	332.344	5.725.814.195	17.229	2.901.368.491	8.730
5 ou mais	100.840	1.856.609.648	18.411	1.002.648.703	9.943
Total	3.779.582	38.237.874.685	10.117	18.655.563.261	4.936

Fonte: Elaboração dos Autores.

A Tabela 22 mostra que, como era de se esperar, há grande variação da média de deduções por declarante conforme se aumenta a quantidade de dependentes e/ou alimentados com despesas de instrução. Para declarações sem nenhum dependente com despesa de educação, ou seja, somente com despesas referentes ao próprio declarante, a média de dedução é de quase R\$ 3 mil. Já para declarações com somente um dependente com gasto de educação (além do declarante, quando este possuir despesa de educação), a dedução média ficou em R\$ 3,8 mil. A média de deduções sobe na medida em que se aumenta a quantidade de dependentes ou alimentados com gastos de educação, de forma que os declarantes com 5 ou mais dependentes com esse tipo de despesa tiveram uma média de deduções de quase R\$ 10 mil.

Porém, a média de deduções por declaração não cresce proporcionalmente ao número de dependentes/alimentandos com despesa de instrução declarados. Isto ocorre provavelmente porque os dependentes mais velhos acabam diminuindo o valor de suas deduções, ou porque o valor alocado a cada dependente/alimentando adicional pode diminuir caso a família não tenha condições de manter o padrão de gastos anteriores, optando talvez por escolas mais baratas. A resposta não é simples. Mas cabe lembrar que as faixas criadas na Tabela 22 podem incluir também deduções e despesas do próprio declarante.

Além das deduções médias, é possível perceber na Tabela 22 que, logicamente, o gasto médio com educação também aumenta significativamente conforme se aumenta a quantidade de dependentes e/ou alimentandos com gastos educacionais, variando de R\$ 5 mil, para declarações sem dependentes com despesas de educação, a R\$ 18,4 mil, para declarações com 5 ou mais dependentes com essa classe de gasto.

Diante de todas as análises efetuadas até o momento, percebe-se que o gasto médio do declarante com educação tem variado devido ao gênero, idade, faixa de renda, local de residência e quantidade de dependentes com gasto de educação, sendo que a variável faixa de renda é certamente a de maior peso.

Em contrapartida, a dedução média tem variado de forma razoável apenas em relação aos fatores faixa de renda e quantidade

de dependentes com gasto de educação, sendo que essa última certamente tem o maior peso na variação.

Logo, propõe-se a seguir, uma análise comparativa entre o gasto médio e deduções médias com educação envolvendo de forma conjunta os níveis de renda e a quantidade de dependentes com despesa de educação declarada.

6.3 Comparação entre o gasto médio e dedução média com educação

Os levantamentos a seguir tiveram o objetivo de comparar o gasto médio em educação com a média de deduções desse tipo de despesa no IRPF. Para tanto foram consideradas as variáveis faixas de renda dos declarantes, em salários mínimos mensais, bem como a quantidade de dependentes ou alimentados com despesas de instrução informada.

Devido a inconsistência de alguns dados, foi excluída nessa análise, além dos declarantes da faixa de base de cálculo isentas, aqueles com faixas de renda de 2 a 3 salários mínimos. Inicia-se, a seguir, com os resultados para declarantes sem nenhum dependente ou alimentando com despesa de instrução informada:

Tabela 23 – Declarantes com 0 dependente ou alimentando com despesa de educação – Comparativo despesas médias x deduções médias por faixa de renda

Faixa de Salário Min. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
3 a 5 SM	266.212	4.899	3.036	62%
5 a 7 SM	139.268	4.971	3.008	61%
7 a 10 SM	89.747	4.969	2.906	58%
10 a 15 SM	79.398	5.257	2.874	55%
15 a 20 SM	37.196	5.563	2.847	51%
20 a 30 SM	32.592	5.741	2.779	48%
30 a 40 SM	12.879	5.994	2.698	45%
40 a 60 SM	8.092	5.923	2.610	44%
60 a 80 SM	2.469	6.051	2.513	42%
80 a 160 SM	1.611	6.283	2.507	40%
160 a 240 SM	133	8.463	2.343	28%

continua...

continuação

Faixa de Salário Mín. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
240 a 320 SM	44	9.169	2.585	28%
Mais que 320 SM	62	7.916	2.603	33%
Total	669.703	5.086	2.956	58%

Fonte: Elaboração dos Autores.

A Tabela 23 mostra que, no caso das declarações sem dependentes ou alimentandos com despesa de instrução informada, ou seja, com despesas exclusivamente do próprio declarante, quanto menor as faixas de renda, menor as diferenças percentuais entre as deduções médias e os gastos médios. Ou seja, os declarantes de menor renda tendem a ter um gasto mais próximo da dedução permitida pela legislação. No caso dos contribuintes que recebem até 10 salários mínimos mensalmente, que são maioria, a dedução média ficou em torno de 60% do gasto médio. Já no caso dos que recebem mais que 60 SM, essa relação ficou abaixo de 20%. O percentual geral ficou em 58% nesse cenário.

A seguir, a Tabela 24 traz os resultados para as declarações com no máximo 1 dependente ou alimentando com despesa de instrução informada (além do próprio declarante, quando este também tiver despesa de educação).

Tabela 24 – Declarantes com 1 dependente ou alimentando com despesa de educação – Comparativo despesas médias x deduções médias por faixa de renda

Faixa de Salário Mín. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
3 a 5 SM	483.200	5.781	3.620	63%
5 a 7 SM	419.865	7.154	4.008	56%
7 a 10 SM	289.551	8.031	4.029	50%
10 a 15 SM	238.140	9.417	3.862	41%
15 a 20 SM	112.272	11.226	3.751	33%
20 a 30 SM	93.223	13.001	3.642	28%
30 a 40 SM	36.409	14.805	3.564	24%
40 a 60 SM	16.850	16.755	3.443	21%
60 a 80 SM	3.643	18.964	3.309	17%

continua...

continuação

Faixa de Salário Mín. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
80 a 160 SM	2.399	21.005	3.217	15%
160 a 240 SM	350	26.025	3.364	13%
240 a 320 SM	118	32.333	3.488	11%
Mais que 320 SM	207	31.308	3.535	11%
Total	1.696.227	8.135	3.826	47%

Fonte: Elaboração dos Autores.

Percebe-se a mesma situação para os declarantes com no máximo um dependente com gasto de educação informado: o aumento da renda tende a distanciar a média de deduções em relação ao gasto médio, de forma que os declarantes com renda mensal de até 7 salário mínimos apresentaram deduções médias em torno de 60% do gasto médio com instrução. O percentual geral foi de 47% nesse caso.

Tabela 25 – Declarantes com 2 dependentes ou alimentandos com despesa de educação – Comparativo despesas médias x deduções médias por faixa de renda

Faixa de Salário Mín. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
3 a 5 SM	93.852	9.512	6.542	69%
5 a 7 SM	186.304	11.587	7.198	62%
7 a 10 SM	200.500	12.182	6.890	57%
10 a 15 SM	189.034	13.484	6.397	47%
15 a 20 SM	101.793	15.588	6.144	39%
20 a 30 SM	96.134	17.804	5.866	33%
30 a 40 SM	42.915	20.455	5.625	27%
40 a 60 SM	28.627	21.804	5.129	24%
60 a 80 SM	9.532	22.915	4.611	20%
80 a 160 SM	6.129	30.198	4.809	16%
160 a 240 SM	779	42.549	5.082	12%
240 a 320 SM	282	55.876	5.447	10%
Mais que 320 SM	476	52.754	5.436	10%
Total	956.357	13.935	6.488	47%

Fonte: Elaboração dos Autores.

Nota-se pela Tabela 25, que a correlação inversa entre as faixas de rendas e o percentual da dedução média em relação ao gasto médio com educação se mantém para declarantes com 2 dependentes ou alimentandos com despesa de educação informada. A relação inicia em 69%, no caso de contribuintes com renda de 3 a 5 salários mínimos, chegando a 10%, para rendas maiores que 240 SM. O percentual geral se manteve em 47% no caso desses declarantes.

Por fim, as Tabelas 26 e 27, apresentadas a seguir, trazem a análise comparativa das deduções médias em relação ao gasto médio para declarantes com 3 ou 4 dependentes ou alimentandos com despesa de instrução e 5 ou mais dependentes ou alimentandos com esse gasto informado, respectivamente.

Tabela 26 – Declarantes com 3 ou 4 dependentes ou alimentandos com despesa de educação – Comparativo despesas médias x deduções médias por faixa de renda

Faixa de Salário Min. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
3 a 5 SM	6.022	11.722	8.815	75%
5 a 7 SM	31.568	15.164	10.794	71%
7 a 10 SM	55.474	15.810	10.592	67%
10 a 15 SM	70.904	15.536	9.191	59%
15 a 20 SM	49.090	16.065	8.399	52%
20 a 30 SM	53.437	17.078	7.718	45%
30 a 40 SM	27.023	19.287	7.129	37%
40 a 60 SM	21.884	21.389	6.588	31%
60 a 80 SM	8.848	24.342	6.219	26%
80 a 160 SM	7.052	29.197	5.847	20%
160 a 240 SM	849	43.785	6.109	14%
240 a 320 SM	272	63.599	7.057	11%
Mais que 320 SM	445	71.935	7.030	10%
Total	332.868	17.203	8.716	51%

Fonte: Elaboração dos Autores.

Tabela 27 – Declarantes com 5 ou mais dependentes/ alimentandos com despesa de educação – Comparativo despesas médias x deduções médias por faixa de renda

Faixa de Salário Min. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
3 a 5 SM	28	12.649	10.427	82%

continua...

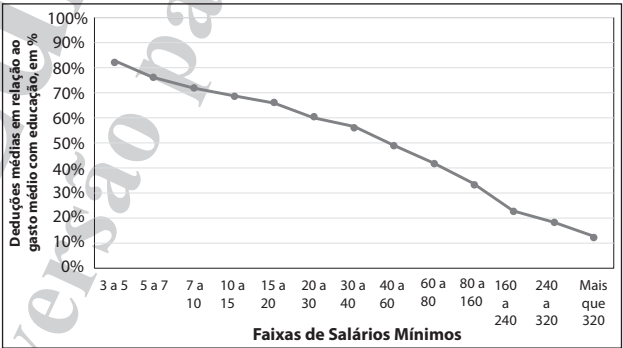
continuação

Faixa de Salário Min. Mensal	Qtde. Declarantes	Média de despesa por declaração (R\$)	Média de dedução por declaração (R\$)	% da dedução média em relação à despesa média
5 a 7 SM	378	15.892	12.133	76%
7 a 10 SM	2.375	15.018	10.873	72%
10 a 15 SM	9.976	14.839	10.191	69%
15 a 20 SM	14.289	16.101	10.649	66%
20 a 30 SM	24.481	17.152	10.455	61%
30 a 40 SM	16.468	17.873	10.035	56%
40 a 60 SM	17.053	19.091	9.377	49%
60 a 80 SM	7.712	21.022	8.826	42%
80 a 160 SM	7.030	24.985	8.351	33%
160 a 240 SM	885	35.382	8.044	23%
240 a 320 SM	237	45.117	8.332	18%
Mais que 320 SM	282	69.003	8.399	12%
Total	101.194	18.372	9.920	54%

Fonte: Elaboração dos Autores.

Verifica-se que, no caso de contribuintes com 3, 4 ou mais dependentes com despesa de instrução informada, assim como em todas as análises desse tópico, quanto menor a renda do declarante maior a proximidade entre a dedução média e o gasto médio com educação. A Tabela 27, referente aos declarantes com 5 ou mais dependentes ou alimentandos, evidencia uma variação inversa significativa nessa relação percentual devida às faixas de rendas. É o que traz em detalhes a Figura 3 a seguir:

Figura 3 – Variação da relação percentual entre deduções médias e gasto médio com educação, por faixa de renda em salários mínimos, para declarantes com 5 ou mais dependentes com despesa de instrução



Fonte: Elaboração dos Autores.

Constata-se que o no caso de 5 ou mais dependentes com gasto de educação informado, a relação entre deduções médias e gasto médio varia de 82%, para rendas mensais de 3 a 5 salários mínimos, até 12%, no caso dos que ganham mais de 320 SM. Além disso, para os declarantes que ganham até 15 salários mínimos, a dedução média foi de no mínimo 70% do total de gastos médios, mostrando proximidade razoável nesse universo de contribuintes.

6.4 Conclusões sobre os resultados obtidos

Diante de todas as análises efetuadas, é possível concluir que o gasto médio com educação declarado no IRPF mostrou variações interessantes de acordo com algumas características do declarante, tais como: gênero, idade, renda, local de residência e quantidade de dependentes com despesa de instrução. Já a dedução média com educação se mostrou mais estável, tendo pouca variação no geral. Em especial, apresentou mais variabilidade apenas na análise por faixa de renda em salários mínimos e quantidade de dependentes com despesa de instrução informada.

Tais variações, quando analisadas com o enfoque da comparação entre os gastos médios e deduções médias, poderiam subsidiar uma análise da eventual defasagem do limite de dedução atual. No entanto, conforme visto nesse estudo, o legislador, ao estabelecer um limite quantitativo, se vê obrigado a usar uma generalização, isto é um valor ou percentual geral que se aplique a todos os contribuintes, estipulando que a partir deste valor as despesas com educação não serão mais dedutíveis. Logo, nota-se de antemão a impossibilidade de se estipular um limite de deduções que mude de acordo com características individuais do declarante, como gênero, local de residência e idade, por exemplo.

Assim, a análise comparativa efetuada foi com enfoque na variável quantidade de dependentes com despesa de educação informada. Não poderia ser diferente, até porque o limite de dedução é individual, isto é, é somado em relação ao declarante e a cada dependente da declaração que tem despesa com instrução.

Além disso, percebendo que a renda do declarante foi a característica que mais causou variações nos resultados,

acrescentou-se esta variável junto à de quantidade de dependentes, de modo a se realizar uma comparação mais precisa entre gastos médios e deduções médias com educação.

Como resultado desta comparação, foi possível perceber que no caso de declarantes com faixa de rendas mais baixas, até 10 salários mínimos por mês, as deduções médias efetuadas ficaram bem mais próximas do gasto médio, oscilando entre 60 a 80% do total de despesas. Essa relação entre gasto e dedução tende a ser mais próxima quanto maior for quantidade de dependentes com despesa de instrução informada.

Por outro lado, percebeu-se que nos declarantes com faixa de rendas superiores, mais de 20 salários mínimos por mês, a distância entre a dedução e o gasto efetuado é muito maior, podendo chegar a uma relação de até 10% nos casos mais extremos.

Portanto, pode-se concluir que para os declarantes de rendas menores não há uma defasagem tão grande em relação ao limite atual de educação. Já para os declarantes de renda mais elevadas, o limite mostra-se bem inferior aos gastos reais.

Nesse ponto convém lembrarmos da abordagem a respeito do mínimo existencial no direito à educação e o valor do limite de dedução. Foi dito que o valor estipulado como limite de dedução deve guardar conexão, mesmo de que de forma geral, com a realidade dos gastos com educação considerados necessários e fundamentais, isto é, aqueles suficientes para garantir o mínimo existencial aos mais necessitados, à camada menos abastada da população.

Logo, o fato de as deduções terem se mostrado próximas da realidade dos gastos no caso dos declarantes de rendas menores é um indicativo de que o valor atual do limite não está tão discrepante do que se imagina para cumprir o mínimo existencial educacional.

A diferença entre o gasto médio de educação e as deduções médias, que se mostrou baixa no caso dos declarantes de rendas menores, poderia ser suprida caso houvesse a atualização monetária do limite atual de dedução com instrução, conforme proposto no tópico 3.1.2 deste estudo. De lembrar que se fosse

levada em consideração apenas a atualização monetária, que é mera reposição de valor devido à variação de preços, o limite do ano de 1996 chegaria ao exercício atual no montante de R\$ 6.149,20, quase 73% acima do valor de R\$ 3.561,50, estabelecido na legislação para o exercício 2019.

Diante de todo o exposto, conclui-se que, com base na análise empírica efetuada, o limite atual de dedução com despesas de educação do IRPF não é tão destoante dos gastos com educação daqueles com rendas médias ou baixas. De modo que essa diferença poderia ser superada caso o valor do limite fosse sempre corrigido monetariamente ao longo dos últimos anos.

Acrescente-se, por fim, que para fins de uma análise futura mais completa, seria interessante a DIRPF identificar o tipo de gasto com educação do declarante, diferenciando se é de ensino pré-escolar, fundamental, médio ou superior. Tal identificação poderia subsidiar uma avaliação comparativa entre os gastos de cada nível de educação, permitindo uma verificação se o limite de deduções deveria variar de acordo com o tipo do gasto.

Editora CRV
versão para revisão do autor

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão

7 CONCLUSÕES

Por meio deste estudo, foi visto que o legislador, ao definir a base de cálculo do IRPF, prevendo quais despesas poderão ser deduzidas, deve levar em consideração também os direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido, ao se estabelecer limites às deduções é necessário preservar o mínimo vital, conceito vinculado à capacidade contributiva e que alcança direitos relacionados às necessidades básicas do contribuinte e de sua família, tais como saúde, educação, previdência social, e impõe à tributação uma proteção a esses direitos.

Em que pese a subjetividade na delimitação do conceito do mínimo vital, foi possível concluir que sua abrangência não é irrestrita; deve envolver precipuamente as condições básicas de existência dos indivíduos, garantindo uma preservação minimamente digna dos direitos fundamentais, em alinhamento com a dignidade da pessoa humana. Ou seja, tem aplicabilidade maior aos mais necessitados.

No entanto, o mínimo existencial não se submete a reserva do possível, sendo justamente a realização mínima que se exige de um direito. Não pode o Estado alegar falta de recursos para deixar de atender as necessidades minimamente básicas dos cidadãos. Essa interpretação está alinhada ao conceito de que o mínimo existencial alcança em especial os mais necessitados e suas famílias.

No caso das deduções com despesas de educação do IRPF, a relação com o mínimo existencial deve existir, sem dúvidas, visto que elas impactam na base de cálculo, que, conforme visto, é o critério de capacidade contributiva utilizado pelo legislador ordinário.

No que diz respeito aos tipos de gastos educacionais considerados dedutíveis, percebe-se que o legislador considerou certa hierarquia, elegendo alguns mais urgentes, mais necessários, mais essenciais, fazendo que a renda afeta a obtenção destes ‘direitos’ não seja tributável, sendo excluída da capacidade contributiva do contribuinte. Conclui-se que nesse caso, não há de se falar em inconstitucionalidade no sentido de ofensa à capacidade contributiva do contribuinte e o mínimo existencial.

Já em relação ao valor do limite de dedução, também parece razoável que haja um máximo de gastos que o legislador considere capaz de atender às necessidades básicas e fundamentais dos menos providos de riqueza, no que diz respeito ao direito à educação. Conclui-se que no caso da existência de um limite quantitativo de dedução com despesas de educação, não há de se falar em inconstitucionalidade no sentido de ofensa à capacidade contributiva e ao mínimo existencial.

Além de serem considerados legítimos, foi evidenciada grande importância nos limites das deduções com educação. As despesas deduzidas de forma ilimitada tendem a causar uma redução de base de cálculo tão maior quanto mais renda tiver o contribuinte, o que fará com que o imposto devido seja menor para aqueles de maiores rendas, o que vai de encontro à almejada equidade vertical. Percebe-se que tal situação pode acabar permitindo certa regressividade no IRPF. A conclusão é que as deduções do IRPF sem limites qualitativos ou quantitativos podem distorcer a progressividade do Imposto, desobedecendo ao preceito da capacidade contributiva e descumprindo o princípio da isonomia. Em resumo: os limites de dedução, em especial o de despesas com educação, são legítimos e mais além, fundamentais para manter a isonomia, a capacidade contributiva e a progressividade do IRPF.

Nesse sentido foi feito brevemente nesta obra uma comparação entre as deduções com educação e saúde no IRPF, que no caso das últimas, podem ser deduzidas de forma ilimitada. A conclusão é que o mais adequado seria realizar um amplo e coerente estudo para avaliar a hipótese da criação de alguma limitação relacionada com os gastos com saúde, considerando também a renda bruta do contribuinte, de forma a se minimizar essa possível distorção na progressividade do Imposto.

Em que pese a legitimidade dos limites de deduções, foi mostrado que o valor estipulado como limite deve guardar conexão, mesmo de que de forma geral, com a realidade dos gastos com educação considerados necessários e fundamentais, isto é, aqueles suficientes para garantir aos mais necessitados o mínimo existencial que eles precisam no âmbito da educação.

O Estado, dentro de suas possibilidades, deve se fazer valer, por exemplo, de dados demográficos, de estudos e estatísticas de despesas dos brasileiros com educação, de pesquisas de médias de preços de mensalidades nos mais variados níveis escolares do país e até de dados de gastos com educação dos declarantes nas próprias declarações do IRPF para se chegar a um valor de limite de dedução que se aproxime do mínimo necessário educacional.

Assim, conclui-se que se o valor for comprovadamente defasado em relação à realidade dos gastos necessários à garantia desse mínimo existencial educacional, fazendo que na de forma geral, os contribuintes tenham que “sacrificar” parte do seu direito básico à educação para pagar o IRPF, o limite poderá ter sua constitucionalidade questionada, por ofender o princípio da capacidade contributiva.

Na mesma seara, foi mostrado que ao longo dos anos nem sempre houve atualização do limite de dedução com despesas de instrução. Na prática o limite é o mesmo desde o exercício de 2015. Pior que isso, o limite atual possui o menor valor real desde 1996 (considerando a inflação pelo IPCA). Sem entrar no mérito de o valor definido em 1996 ter sido suficiente ou não para obtenção do mínimo existencial, o fato é que o legislador assim o determinou. Parece lógico então que nos anos seguintes, o valor real desse limite deveria ser preservado, pois ao não fazer desta forma, parte da renda relacionada com os gastos do contribuinte considerados suficientes para obtenção do mínimo existencial passaram a ser tributados.

Assim, conclui-se que a não atualização monetária do limite de dedução com despesas de educação denota forte incoerência por parte do legislador, e pode abrir a possibilidade de questionamento da sua constitucionalidade.

No entanto, cabe a ressalva de que o STF já se manifestou em situação análoga, de atualização monetária da tabela progressiva do IRPF, no sentido de não caber ao Poder Judiciário autorizar essa correção.

No que se refere ao direito à educação, foi evidenciado que o Estado atua de diversas maneiras, com uma série de imposições específicas, para garantir à população a educação

em condições minimamente satisfatórias, em alinhamento com o conceito do mínimo existencial.

Parece haver coerência entre os tipos de educação sujeita às deduções do IRPF e as gratuidades e benefícios de educação previstos constitucionalmente como obrigação do Estado. São em sua ampla maioria relacionadas com a educação básica e de necessidade mais urgente. A conclusão é que não há ofensa ao direito à educação em relação ao limite qualitativo de dedução, ou seja, em relação aos tipos de gastos permitidos. Tais gastos estão alinhados com o critério de mínimo existencial educacional que a Constituição adotou em diversos outros dispositivos. Há um padrão definido pelo legislador que parece ser fiel ao estabelecido pelo constituinte.

O papel das deduções, conforme foi verificado, é livrar da tributação o gasto necessário para o contribuinte garantir o mínimo existencial, que no âmbito educacional, diz respeito às necessidades básicas e urgentes, que muitas vezes não são atingidas sem a ajuda do Estado. Assim, fica evidente que até um determinado nível de gastos esse mínimo existencial educacional pode ser atingido. Os gastos efetuados além desse nível, em que pese terem sua importância no direito à educação, já não são extremamente necessários e essenciais; não são esses gastos a mais que vão garantir o nível mínimo existencial relacionado à educação, podendo por consequência, serem tributados. A conclusão é que não há de se falar em ofensa ao direito à educação pelo simples fato de haver um limite de deduções das despesas com instrução no IRPF. É evidente que o legislador ordinário pode avançar nessas deduções além do que se considera mínimo, mas, neste caso, trata-se de política autônoma, não mais relacionada com a necessidade de assegurar a concretização mínima os direitos e garantias fundamentais.

Foi verificada também a importância atual do tema no âmbito dos poderes judiciário e legislativo. A ADI 4927, pendente de julgamento no STF, é a ação que deve balizar toda a jurisprudência do assunto, havendo várias ações de instâncias inferiores sobrestadas, aguardando seu julgamento.

Assim, cabe aguardar qual será o posicionamento do STF no julgamento da ADI 4927, não se olvidando que a Corte já se

manifestou em algumas ocasiões sobre o tema, entendendo ser impossível sua atuação na definição de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF, por configurar atuação como legislador positivo por parte do Poder Judiciário.

Em relação à análise empírica com base nos dados da DIRPF 2017, foi possível concluir que o gasto médio com educação declarado mostrou variações interessantes de acordo com algumas características do declarante, como: gênero, idade, renda, local de residência e quantidade de dependentes com despesa de instrução. Já a dedução média com educação se mostrou mais estável, tendo pouca variação no geral. Em especial, apresentou mais variabilidade apenas na análise por faixa de renda em salários mínimos e quantidade de dependentes com despesa de instrução.

Já a análise comparativa entre gastos médios e deduções médias com educação mostrou que no caso de declarantes com faixa de rendas mais baixas, até 10 salários mínimos por mês, as deduções médias efetuadas ficaram bem mais próximas do gasto médio, oscilando entre 60 a 80% do total de despesas. Essa relação entre gasto e dedução tende a ser mais próxima quanto maior for quantidade de dependentes com despesa de instrução informada.

Por outro lado, percebeu-se que nos declarantes com faixa de rendas superiores, mais de 20 salários mínimos por mês, a distância entre a dedução e o gasto efetuado é muito maior, podendo chegar a uma relação de até 10% nos casos mais extremos. Portanto, a conclusão foi que para os declarantes de rendas menores não há uma defasagem tão grande em relação ao limite atual de educação. Já para os declarantes de renda mais elevadas, o limite mostra-se bem inferior à realidade dos gastos.

Logo, o fato de as deduções terem se mostrado próximas da realidade dos gastos no caso dos declarantes de rendas menores é um indicativo de que o valor atual do limite não está tão discrepante do que se imagina para cumprir o mínimo existencial educacional.

A diferença entre o gasto médio de educação e as deduções médias, que se mostrou baixa no caso dos declarantes de rendas menores, poderia ser suprida caso houvesse a atualização

monetária do limite atual de dedução com instrução, conforme proposto neste estudo. Observe-se que: se fosse levada em consideração apenas a atualização monetária, que é mera reposição de valor devido à variação de preços, o limite do ano de 1996 chegaria ao exercício atual no montante de R\$ 6.149,20, o que corresponde a 72,66% acima do valor de R\$ 3.561,50, estabelecido na legislação para o exercício 2019.

Diante de todo o exposto, conclui-se que, com base na análise empírica efetuada, o limite atual de dedução com despesas de educação do IRPF não é tão destoante dos gastos com educação daqueles com rendas médias ou baixas. De modo que essa diferença poderia ser superada caso o valor do limite fosse sempre corrigido monetariamente ao longo dos últimos anos.

A conclusão geral é que os limites atuais de dedução com despesa de educação do IRPF são constitucionais, legítimos e necessários, devendo ser mantidos em obediência ao princípio da capacidade contributiva e progressividade do imposto. No entanto, é necessário que haja sempre a atualização monetária do limite anteriormente estabelecido pelo legislador em outros anos, de modo a se preservar o valor atribuído para a obtenção do mínimo vital e se aproximar mais da realidade de gastos necessários à obtenção deste.

Por fim, em relação à prática de outros países, foi verificado que não há um padrão nas deduções com educação, existindo os mais variados tipos de regramentos, como por exemplo: casos em que não há nenhuma dedução, dedução integral do gasto de educação, seja para contribuinte, dependentes, ou para ambos, dedução apenas dos gastos de qualificação profissional do contribuinte, deduções de juros de empréstimos estudantis, deduções de gastos com livros, deduções de gastos com aulas particulares, deduções com gastos em creches, créditos fiscais em educação, entre outros. Ou seja, a formação das deduções com educação é também decorrente do entrelaçamento de políticas fiscais, de educação *stricto sensu*, de promoção do desenvolvimento, dentre outros aspectos, dependendo do país considerado.

REFERÊNCIAS

AMARO, Luciano. *Direito tributário brasileiro*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

ARGENTINA. *Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP*. Disponível em: <www.afip.gob.ar>. Acesso em: 15 abr. 2019.

ARGENTINA. *Decreto N° 649/1997*. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-4999/44911/norma.htm>>. Acesso em: 15 abr. 2019.

BARBOSA, Ruy. Imposto sobre a Renda In: COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. *Evolução do Impôsto de Renda no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 1996. p. 109.

ARGENTINA. *Ley N° 20.628/1973*. Disponível em: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17699/norma.htm>>. Acesso em: 15 abr. 2019.

BRASIL. Banco Central Do Brasil. *Calculadora do Cidadão*. Correção de valores. Disponível em: <<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAOPublico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>>. Acesso em: 20 maio 2019.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *PL 5859, de 01 de julho de 2013*. Origem: PLS 549/2011. Autor: Senado Federal – Raulo de Rodrigues – PSOL/AP. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=582468>>. Acesso em: 17 jun. 2019.

BRASIL. *Código Tributário Nacional, de 25 de outubro de 1966*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L5172.htm>. Acesso em: 12 abr. 2019.

BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 mar. 2019.

BRASIL. *Decreto n. 16581, de 04 de setembro de 1924*. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16581-4-setembro-1924-512544-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 12 abr. 2019.

BRASIL. *Decreto n. 8242, de 23 de maio de 2014*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8242.htm>. Acesso em: 30 abr. 2019.

BRASIL. *Decreto n. 9580, de 22 de novembro de 2018*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm>. Acesso em: 10 abr. 2019.

BRASIL. *Decreto-Lei. n. 1493, de 07 de dezembro de 1976*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1493.htm>. Acesso em: 12 abr. 2019.

BRASIL. *Decreto-Lei. n. 1557, de 14 de junho de 1977*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1557.htm>. Acesso em: 13 abr. 2019.

BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. *Censo Demográfico 2010*. Nupcialidade, Fecundidade e Migração. Resultados da Amostra. Rio de Janeiro. Publicação: 2010. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/98/cd_2010_nupcialidade_fecundidade_migracao_amostra.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2019.

BRASIL. *Lei n. 3470, de 28 de novembro de 1958*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm>. Acesso em: 11 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 4357, de 16 de julho de 1964*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4357.htm>. Acesso em: 11 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 4698, de 31 de dezembro de 1922*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1901-1929/L4625.htm>. Acesso em: 10 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 4783, de 31 de dezembro de 1923*. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1920-1929/lei-4783-31-dezembro-1923-564689-publicacaooriginal-88627-pl.html>>. Acesso em: 10 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 4984, de 31 de dezembro de 1925*. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1920-1929/lei-4984-31-dezembro-1925-563475-republicacao-87967-pl.html>>. Acesso em: 10 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 7713, de 22 de dezembro de 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm>. Acesso em: 19 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 9250, de 26 de dezembro de 1995*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm>. Acesso em: 2 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 11482, de 31 de maio de 2007*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm>. Acesso em: 15 abr. 2019.

BRASIL. *Lei n. 13152, de 29 de julho de 2015*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13152.htm>. Acesso em: 30 abr. 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Grandes números IRPF – ano calendário 2016, exercício 2017*. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e>

-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/estudo-gn-irpf-ac-2016.pdf>. Publicação: dez. 2017. Acesso em: 26 maio 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Análise da Arrecadação das Receitas Federais – dezembro 2018*. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2018/dezembro2018/analise-mensal-dez-2018.pdf>>. Acesso em: 6 maio 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Demonstrativo dos Gastos Tributários Bases Efetivas – 2016*. Disponível em: <<https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/demonstrativos-dos-gastos-tributarios/dgt-bases-efetivas>>. Publicação: mar. 2019. Acesso em: 26 maio 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *História do Imposto de Renda No Brasil: Um enfoque da pessoa física (1922-2013)*. Publicação: 2014. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda>>. Acesso em: 3 maio 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Instrução Normativa n. 1871, de 20 de fevereiro de 2019*. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=98886&visao=anotado>>. Acesso em: 30 abr. 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Instrução Normativa n. 1394, de 12 de setembro de 2013*. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=45931>>. Acesso em: 20 maio 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Instrução Normativa n. 1500, de 29 de outubro de 2014*. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=57670>>. Acesso em: 30 abr. 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *IRPF 2019 – Receita registra 30.677.080 declarações enviadas no prazo*. Publicação: 1 maio 2019. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/maio/irpf-2019-receita-registra-xxxx-declaracoes-enviadas-no-prazo>>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL. Senado Federal. *PLS 303, de 24 de agosto de 2017*. Autor: Senador Lasier Martins (PSD/RS). Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130610>>. Acesso em: 17 jun. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927*. Relator: Min. Rosa Weber. Distrito Federal, 15/04/2013. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4384177>>. Acesso em: 10 nov. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939*. Relator: Min. Sydney Sanches. Distrito Federal, 08/09/1993. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1571506>>. Acesso em: 8 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 406955*, Relator Min. Joaquim Barbosa. Minas Gerais, 04/10/2011. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2173565>>. Acesso em: 19 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1000726*, Relator Min. Dias Toffoli. São Paulo, 17/03/2017. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5061803>>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 660173*, Relator Min. Dias Toffoli. São Paulo, 06/10/2011. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4153065>>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 984421*, Relator Min. Roberto Barroso. São Paulo, 01/02/2017. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5019589>>. Acesso em: 19 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1439*. Relator: Min. Celso de Mello. Distrito Federal, 22/05/1996. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1639592>>. Acesso em: 8 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário 382061*, Relator Min. Dias Toffoli. Minas Gerais, 10/06/2010. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2110651>>. Acesso em: 31 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário 1027011*, Relator Min. Edson Fachin. São Paulo, 13/03/2017. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5135499>>. Acesso em: 31 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário 388312*, Relator Min. Carmem Lúcia. Minas Gerais, 01/08/2011. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2127125>>. Acesso em: 20 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário 984419*, Relator Min. Alexandre de Moraes. São Paulo, 02/03/2018. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5019581>>. Acesso em: 10 jun. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário 984421*, Relator Min. Roberto Barroso. São Paulo, 18/09/2016. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5019589>>. Acesso em: 15 jun. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal Federal. *Súmula Vinculante nº 50*: “Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=2604>>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Suspensão de Segurança 5087*, Relator Min. Presidente. São Paulo, 05/11/2015. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4879482>>. Acesso em: 19 jun. 2019.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3.a Região. *Apelação Cível Nº 0013289-23.2014.4.03.6100/SP*. Relator Desembargador Federal Nery Júnior, Decisão de 22 de junho de 2018. Disponível em: <web.trf3.jus.br/diario/Consulta/BaixarPdf/19970>. Acesso em: 25 abr. 2019.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3.a Região. *Apelação Cível Nº 0017414-05.2012.4.03.6100/SP*. Relator Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, Decisão de 14 de fevereiro de 2012. Disponível em: <<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/3228464>>. Acesso em: 25 abr. 2019.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3.a Região. *Arguição de Inconstitucionalidade Cível Nº 0005067-86.2002.4.03.6100/SP*. Relator Desembargador Federal Mairan Maia, Decisão de 29 de março de 2012. Disponível em: <<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/1763813>>. Acesso em: 15 mar. 2019.

CARNEIRO, Bernardo Lima Vasconcelo. A inconstitucionalidade do limite de dedução dos gastos com educação no imposto de renda pessoa física. São Paulo, *Revista Dialética de Direito Tributário*, n. 203, p. 32-53, ago. 2012.

CARRAZA, Roque Antonio. *Imposto sobre a Renda (Perfil Constitucional e Temas Específicos)*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

CASTELLANI, Fernando Ferreira. *O imposto sobre a renda e as deduções de natureza constitucional*. São Paulo: Noeses, 2015.

CONTI, José Maurício. *Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade*. São Paulo: Dialética, 1997.

COSTA, Regina Helena. Imposto de Renda e Capacidade Contributiva. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues; ROSAS, Roberto; VELLOSO Carlos Mário da Silva (Coords.). *Princípios Constitucionais Fundamentais: Estudos em homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins*. São Paulo: Lex Editora, 2005.

ESTADOS UNIDOS. Internal Revenue Service. *Publication 970 – Tax Benefits For Education*. Disponível em: <<https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p970.pdf>>. Acesso em: 15 maio 2019.

FRANÇA: *Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts*. Disponível em: <<http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP>>. Acesso em: 15 abr. 2019.

FRANÇA. *Code général des impôts*. Disponível em: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGI-TEXT000006069577>>. Acesso em: 15 abr. 2019.

FULGINITI, Bruno Capelli. *Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional*. São Paulo: Quartier Latin, 2017.

GUTIERREZ, Miguel Delgado. *Imposto de Renda: Princípios da Generalidade, da Universalidade e da Progressividade – Série Doutrina Tributária*. v. XI. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

HOLMES, Kevin. *The Concept of Income: A multidisciplinary analysis*. Amsterdam: IBFD, 2001. p. 19.

MARTINS, Paulo de Sena. O direito à educação na Carta Cidadã. *Revista de Informação Legislativa*: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 221, p. 223-246, jan./mar. 2019. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/221/ril_v56_n221_p223>.

MARTINS, Sergio Pinto. *Manual de direito tributário*. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida. *Princípio da Capacidade Contributiva*: a sua aplicação nos casos concretos. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

MÉXICO. *Ley del Impuesto sobre La Renta*. Publicada em: 11/12/2013. Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2019.

MÉXICO. *Decreto de 15/02/2011*. Disponível em: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011>. Acesso em: 20 abr. 2019.

MÉXICO. *Reglamento de La Ley del Impuesto Sobre la Renta*. Publicado em: 08/10/2015. Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR_060516.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2019.

MOTA, Sergio Ricardo Ferreira. Imposto de renda e direito à educação no Brasil – a inconstitucionalidade ‘prima facie’ da tributação da renda gasta com educação. Florianópolis: *Insular*. 2013.

OLSEN, Ana Carolina Lopes. *Direitos fundamentais sociais*: efetividade frente à reserva do possível. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018.

PAULSEN, Leandro. *Curso de direito tributário completo*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PEIXOTO, M. M.; ANAN JR., P.; DINIZ, M. L. C. Imposto sobre a renda da pessoa física e despesas com educação. In: MARTINIS, Ives Gandra da Silva; CALCINI, Fábio Pallaretti; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Orgs.). *Direito tributário e educação*. 1. ed. São Paulo: MP Editora, 2013.

QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. *Imposto sobre a renda: requisitos para uma tributação constitucional*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

REZENDE, Douglas. Imposto de renda e educação: limites dedutivos incompatíveis com o estado democrático brasileiro. *Revista direito tributário atual*, n. 35, 2016.

SCHOUERI, Luís Eduardo. *Direito tributário*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

SILVA, Marcos Wanderley da. *Princípios Constitucionais Afetos à Educação*. 1. ed. São Paulo: SRS Editora, 2009.

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, v. 177, 1989.

US. *Environmental Protection Agency. Federal Income Tax Credits and Other Incentives for Energy Efficiency*. 2017, Disponível em: <https://www.energystar.gov/about/federal_tax_credits>. Acesso em: 30 abr. 2019.

VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Evolução da discriminação das rendas tributárias no constitucionalismo brasileiro: aspectos históricos e conceituais. *Direito em Ação*, (UCB/DF), Brasília – DF, v. 1, n.1, p. 57-87, 2000.

VELLOSO, Andrei Pitten. *O princípio da isonomia tributária: da teoria da igualdade ao controle das desigualdades impositivas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.

ZAHER, Thamila Cefali. Imposto sobre a renda da pessoa física: as despesas dedutíveis em face do direito constitucional à educação. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; CALCINI, Fábio Pallaretti; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Orgs.). *Direito tributário e educação*. 1. ed. São Paulo: MP Editora, 2013.

WILSON, Adam. The Future Looks Bright, or Does It? An Analysis of Solarenergy Law And Policy In The United States. *Journal of Environmental and Sustainability*, n. 22, p. 333-363, Law Spring, 2016.

Bibliografia adicional consultada

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa de Orçamento Familiares 2008-2009*. Publicação Dezembro 2010. Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/default.shtm>. Acesso em: 15 fev. 2019.

BRASIL. Secretaria Especial Da Receita Federal Do Brasil. *Perguntas e Respostas. Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – 2019*. Disponível em: <<https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-2019.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2019.

CASTRO, Fábio Avila. *Imposto de renda da pessoa física: comparações internacionais, medidas de progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado em Economia)* – Brasília: Universidade de Brasília, 2014.

FELIX, José Eudson Mota. Imposto de renda pessoa física como instrumento incentivador de políticas de educação. In: *Administração pública e tributação no Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

FALCO, Caroline Fernandes Valpassos. *A Educação e o Gasto Tributário Social: origem, pressupostos e implicações da dedução com despesas com instrução no Imposto de Renda Brasileiro*. 2015. 234 p. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

FALCO, Caroline Fernandes Valpassos. A dedução dos gastos com instrução no imposto de renda no contexto das desigualdades brasileiras. In: II ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA EM FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO. *Anais...*, Curitiba: Setor de Educação da UFPR, 2014. v. 1. p. 7-21.

ISMAEL, D. R. A inconstitucionalidade de impor limite na dedução de valores referentes a despesas educacionais do imposto de renda da pessoa física. In: BRUNO, Flávio Marcelo Rodrigues; SILVA, Ronaldo Alves Marinho (Org.). *Pluralidade Jurídica: temas plurais ao Direito na atualidade*. 1. ed. Aracaju: J. Andrade, 2015. v. 1, p. 61-82.

MATSUDA, Juliana Tiemi Maruyama; PEREIRA, Helida Maria; SOUZA, Luciana Camila de. *O mínimo existencial como limite à aplicação da reserva do possível aos direitos fundamentais sociais*. 2011, [on-line]. Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/7306306>. Acesso em: 10 jun. 2019.

MORAIS, Roberto Rodrigues de. IRPF com limite defasado das despesas com educação para 2015 apesar da ADI junto ao STF. *Boletim de administração pública e gestão municipal*, v. 5, n. 43, abr. 2015.

REZENDE, Douglas. Imposto de renda e educação: limites dedutivos incompatíveis com o estado democrático brasileiro. *Revista direito tributário atual*, n. 35, 2016.

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Dedução com gastos para a educação na declaração do ajuste anual do IRPF. *Revista fórum de direito tributário*, v. 11, n. 63, maio/jun. 2013.

SENA, R. M. O IRPF e os limites de dedução com os gastos de educação: por uma releitura constitucional. In: FRATTARI, Rafael; LIMA, Renata Albuquerque; FEITOSA, Raymundo Juliano. (Org.). *Direito tributário e financeiro I*. 1. ed. Florianópolis: CONPEDI, 2015. v. 1, p. 232-251.

VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Acerca de Decisões Relevantes do STF sobre o Sistema Constitucional Tributário a partir da Constituição de 1988. *Direito Público*, Porto Alegre, v. V, p. 14-20, 2008.

VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira; MEIRA, Liziane A.; BORGES, A. M. (Orgs.). *Direito Tributário Constitucional: Temas Atuais Relevantes*. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2015. v. 1.

ZANFORLIN, José Carlos. IRPF – Abatimento de despesas com educação: a decisão do TRF-3. In: *Adv advocacia dinâmica: seleções jurídicas*, jun. 2012.

Editora CRV
versão para revisão do autor

SOBRE O LIVRO

Tiragem: 1000

Formato: 14 x 21 cm

Mancha: 10 X 17 cm

Tipologia: Times New Roman 11,5/12/16/18

Arial 7,5/8/9

Papel: Pólen 80 g (miolo)

Royal Supremo 250 g (capa)

Editora CRV - versão para revisão do autor - Proibida a impressão